Criminal Law
犯罪构成
Actus Reus
(Physical Element)
犯罪客观要件
（行为部分）
Voluntary Act
— 自愿行为
由被告的意识和意志控制的行为。
反面：非自愿行为
(1) Reflex actions反射动作
(2) Convulsions or seizures抽搐或癫痫发作
(3) Unconsciousness无意识状态
Omission (Failure to Act)
— 不作为
一般原则，单纯的不作为不产生刑事责任。
例外：
存在作为义务时
法定义务法律明确规定必须采取某种行为。
特殊关系产生的义务父母与子女；特定情况下的夫妻关系。
自愿承担责任产生的义务如果一个人自愿承担照顾他人的责任，则必须合理履行该责任。
合同产生的义务合同中的职责可能产生刑法上的作为义务。
制造危险情形产生的义务如果被告制造了危险局面，即使最初并无犯罪意图，也有义务采取合理措施防止损害发生。
Causation
(Factual; Legal)
事实因果
与法律因果
核心原则：
有效且
主要的原因
要确立法律上的因果关系，被告的行为不必是导致死亡的唯一原因，甚至不必是主要原因。只要它是导致结果的“有效且主要的原因”
(Operating and Substantial Cause) 即可。这里的 "Substantial" 并不意味着巨大，而是指“非微不足道” (more than de minimis)。
检验标准是“若无”测试（'But for' test）：“若无被告的行为，受害者会在那个时间点死亡吗？”
常见
情形
"逃跑案件" (Escape Cases)：当受害者为了逃避被告的威胁或攻击而受伤时，只要受害者的反应是合理且可预见
的 (Reasonable and Foreseeable)，因果关系链条就不会断裂。
受害人拒绝治疗
Refusal of treatment？
只要被告造成的伤势在死亡时仍然是“正在起作用的” (Operating) 原因，受害人对自己身体的忽视 (Self-neglect) 通常不会免除被告的责任。受害人的“不作为”或“拒绝治疗”几乎永远不会让被告脱罪。
医疗疏忽是否
中断因果关系？
一般规则：医疗疏忽通常不会中断因果关系链 (Novus Actus Interveniens)。
例外情况(极少见):
只有当医疗行为被认为是“明显错误” (Palpably Wrong) 且原伤口已愈合或不再危及生命时，才可能中断因果关系
Result Crimes vs Conduct Crimes
结果犯与行为犯
Result Crimes结果犯要求证明被告的行为造成了法律所禁止的结果。
Conduct Crimes行为犯行为犯只要实施了被禁止的行为即构成犯罪，无须证明发生特定结果。如：Burglary入室盗窃
Mens Rea
(Mental Element)
犯罪主观要件
（心理状态）
原则
Coincidence of Actus Reus and Mens Rea — 行为与主观一致原则
Coincidence Principle同时存在原则犯罪主观要件通常必须在犯罪客观要件发生时存在。
Intention (Direct & Oblique)
故意（直接故意与间接故意）
被告以造成某结果为目的，或者认识到该结果几乎必然发生。
分类
Direct Intention直接故意：被告的目的就是造成该结果。
Oblique Intention间接故意：结果几乎必然发生，并且被告认识到这一点。
Recklessness
轻率 / 鲁莽
被告意识到某种风险存在，却仍然不合理地冒险继续实施行为。
采用的是主观测试 (Subjective Test)。被告必须亲自意识到风险的存在，却仍然选择冒险。如果被告因为年纪小、智力
原因或单纯没有想到，而没有意识到风险，那么他在法律上就不构成“罔顾后果”。
Knowledge明知明知某些事实或情形存在。如：Handling Stolen Goods处理赃物罪
Dishonesty不诚实以不诚实作为犯罪主观要件的一部分。
Negligence — 过失被告未达到一个合理人在同样情况下应具备的注意义务标准。过失并不要求被告实际意识到风险，客观标准。
例外Strict Liability严格责任 No Fault Requirement Offences — 无需主观过错的犯罪。如：Food Safety Offences食品安全犯罪
刑事责任年龄
< 10岁：绝对无刑事责任 (Irrebuttable presumption)。
10岁及以上：具有完全的刑事责任能力 (Full criminal responsibility)。与成年人适用相同的犯罪责任原则。
不要混淆：看到选项提到“辨别是非能力”或“10-14岁推定”时，请立即排除，这是过时的法律。
持续行为理论 (continuing act theory)
在第一次尝试转账时，我们具备犯罪意图 (MR) 但不具备犯罪行为 (AR)。随后在第二次转账中，我们具备了犯罪行为 (AR)，但没有犯罪意
图 (MR)。这两者可以结合起来构成一个持续的行为，因为它们属于转账这一同一行动的一部分，因为转账一直处于搁置状态，直到第二次登录。
法律拟制：法院将这两个阶段视为一个连续的交易/行为 (Single Transaction / Continuing Act)。
犯罪形态及作用
Inchoate Offences
未完成犯罪
Attempt
未遂
满足两个条件
Mens Rea (犯意)：意图实施该罪行
Actus Reus (犯罪行为)：实施了“超越仅仅是预备阶段”的行为 (More than merely preparatory)。
例子:事实上的不能。即使犯罪在事实上是不可能完成的（例如口袋里没钱却去偷窃，或者人已经死了却去杀害），只要被告
意图实施该罪行，并且如果事实如被告所认为的那样，该行为会构成犯罪，那么被告依然有罪。尽管弟弟已经死了（事
实），但她认为他还活着并试图杀死他，这足以构成谋杀未遂。
VS法律上的不能：一个人不能因为试图做一件在法律上并不构成犯罪的事情而被判有罪，即使他主观上认为自己在犯罪。
技巧：看到“受害者在行为发生前已死”或“死因无关”，首先排除既遂犯 (Substantive Offence)。
接着检查未遂犯 (Attempt)。不要因为“不可能完成”就选择无罪。英国法律中，Factual Impossibility (事实不能) 不是辩护理由。
区分
事实上的不能
(Factual
Impossibility)
定义：你想做的事是违法的，但由于物理/事实原因失败了。
构成未遂罪 (Guilty)
例子
案情：被告人被捕时携带一个手提箱，他承认并相信里面装的是违禁毒品（海洛因或大
麻）。但经过法医鉴定，箱子里的物质实际上是干蔬菜叶（鼻烟/卷心菜），完全合法。
判决：上议院（House of Lords）裁定，尽管客观上不可能犯下走私毒品罪，但因其主观意
图和行为，他仍构成未遂罪 (Attempt)。
法律上的不能
(Legal Impossibility)
定义：你想做的事，在法律上根本就不构成犯罪（即使你以为是犯罪）。
无罪 (Not Guilty)
例子你以为在周日跳舞是违法的，于是偷偷跳舞。但实际上法律并不禁止周日跳舞。
Conspiracy 共谋
关键原则：不并入（No Merger）：在英国法中，共谋罪（Conspiracy）是一种独立的犯罪，它不会因为实质罪行
（Substantive Offence）的完成而被“吸收”或消失。
Encouraging or Assisting Crime — 教唆或协助犯罪
Participation in Crime
犯罪参与
Principal Liability — 正犯责任
Secondary Liability
(Accessories;
Aiding/Abetting)
共犯责任
（帮助/教唆）
构成要件
Actus Reus (犯罪行为): 实施了协助、鼓励或促成犯罪的行为。
Mens Rea (犯罪意图): 意图协助，并且知道（或相信）主要罪行会被实施。
以前是预见到就可以，现在被推翻了，必须有意图协助才行。
对“知情 (Knowledge)”
的法律定义
1.不需要知道所有细节 (Specifics not required)，知道犯罪类型即可 (Type of Offence)
2.如果被告不知道具体的犯罪类型，但能预见到主犯可能实施一系列罪行（a range of offences），只要
主犯实际实施的罪行属于这一范围内，被告即需承担责任。
中途退出
(Withdrawal)
预谋犯罪
(Pre-planned Crime)
退出的有效性取决于时间点：犯罪开始前：明确表示不再参与并离开通常已足够。
犯罪开始后 (Commencement)：仅仅离开是不够的。
必须采取积极行动来“撤回”（Countermand）指令或“阻止”犯罪。
自发暴力 (Spontaneous Violence)
在突发、混乱的打斗中，要求“明确沟通”往往是不切实际或不合理的。
因此，法律允许通过明确的身体行为来表明退出。
在处理涉及多方犯罪 (Multi-party offences) 的题目时：
区分角色：谁动手了？（主犯 Principal）谁在旁边帮忙/把风？（从犯 Accessory）。
检查意图：从犯是否知道或预见到主犯会升级暴力？
关键词匹配：看到 "Suspected" (怀疑) 或 "Foresaw" (预见) + "Continued participation" (继续参与)，通常指向从犯责任成立。
常见：如果一个人出售物品给他人，
明知该物品会被用于犯罪，
但并不“希望”犯罪发生，她是否需要承担刑事责任？
只要被告自愿实施了协助行为（卖球棒），并且知晓 (Knowledge) 该行为
会协助犯罪，
法律即认定其具有协助的意图。协助行为 + 知情 (Knowledge) = 有罪
Innocent Agency (无辜代理人) 被告利用一个没有刑事责任能力的人（如儿童、精神病患者）或不知情的人去实施犯罪，被告视为正犯。执行者不构成犯罪
共同犯罪中的角色不确定性
只要控方能证明被告参与了犯罪（无论是作为主犯还是从犯），且具有必要的犯罪意图 (Mens Rea)，陪审团就可以定罪。
陪审团不需要在“谁是主犯”和“谁是从犯”之间达成一致，只要他们确信每个被告要么是主犯，要么是从犯即可。
Actus Reus vs
Mens Rea
通常情况下，要确立从犯责任，主犯 (Principal) 必须被定罪。
但是，在促成 (Procuring) 这一特定形式下存在例外：
只要主犯实施了罪行的犯罪行为，即使主犯因为缺乏犯罪意图 (Mens Rea) 而被判无罪，促成者 (Accessory) 仍然可以承担责任。
常见罪名
人身相关
罪名
Homicide Offences
杀人犯罪
Murder
谋杀罪
主观要求
Mens Rea: 意图杀人 (Intent to kill) 或者意图造成严重身体伤害 (Intent to cause GBH)
注意：🟢 谋杀未遂 (Attempted Murder) Mens Rea: 必须是意图杀人 (Intent to kill) ❌ 仅意图造成 GBH 不足以构成谋杀未遂。
看到 "Attempted Murder" 选项时，立即在题干中寻找 "Intent to kill"。如果题干只写了 "Intent to cause GBH"，则谋杀未遂一定不成立。
谋杀罪中的
间接意图
(Indirect
Intention)
满足以下两个条件才有权
认定（Find）被告具有必
要的意图即Woollin 指示
客观上：死亡或严重身体伤害（GBH）是该行为的实质确定性（Virtual Certainty）的后果；且
主观上：被告人认识到/预见到（Appreciated/Foresaw）这是一种实质确定性（Virtual Certainty）的后果。
常考
法官使用了“高度可能”（Highly Probable）一词。这是致命的错误。属于罔顾后果 (Recklessness) 的范畴，不足以构成谋杀罪所
需的特定意图。适用于过失杀人 (Manslaughter)。
Woollin 指示是一个证据性规则（Evidential Rule），而不是实质法律规则。
“慈悲杀人” (Mercy Killing) 法律不承认“慈悲”作为一种辩护理由 (Defence)，也不将其视为减轻罪责的因素。
两人同时开枪
两人开枪，一路人被一颗子弹击中。目前尚不清楚是哪颗子弹击中了该人。
为了避免上述不公，英国法院调整了规则（源自 Fairchild 等判例原则）：
连带责任 (Joint and Several Liability)：当两方都存在过失，且事实因果关系无法区分时，法律视双方都造成了伤害。受害者可以起诉任何一方
或双方。
Manslaughter
(Voluntary;
Involuntary)
过失杀人
自愿与非自愿
非自愿误杀
(Involuntary
Manslaughter)
定义：被告造成他人死亡（causes the death of another person），但缺乏谋杀罪（Murder）所要求的杀人故意（intention to kill or cause
grievous bodily harm）。
分类
Unlawful Act
Manslaughter
非法行为
过失杀人
Actus Reus
客观要件
An unlawful act
存在非法行为；
必须是：刑事犯罪（criminal offence）；不能仅仅是民事侵权（civil wrong）。
例子✔ Assault（袭击）✔ Battery（殴打）✔ Criminal damage（刑事毁坏）
The act was dangerous
该行为具有危险性；
客观标准（objective test）；
只需存在某种伤害风险（some harm）；不要求严重伤害或死亡风险。
The act caused death
该行为导致死亡，因果关系
Factual causation；Legal causation；
死亡并非由新的介入行为（novus actus interveniens）所打断。
Mens Rea
主观要件
被告仅需有：实施基础非法行为（base offence）的犯罪故意。
无需：意图杀人；意图造成严重伤害；预见死亡。不需要谋杀的主观要件。
Gross
Negligence
Manslaughter
严重过失杀人
五步测试
Adomako
Test
1. Duty of Care存在注意义务。通常来源：医生与病人；雇主与雇员；父母与子女；承担照顾责任的人。
2. Breach of Duty违反注意义务。行为低于：reasonable person standard（合理人标准）。
3. Causation违反义务导致死亡。必须满足：factual causation；legal causation。
4. Risk of Death存在明显的死亡风险。
5. Gross Negligence过失严重到应视为犯罪。
常见情形：医生护士专业人员雇主
对于一个处于被告位置的理性人来说，存在明显且严重的死亡风险 (Obvious and serious risk of death)。仅仅存
在“严重的健康损害风险”或“伤害风险”是不够的。
自愿过失杀人
Voluntary
Manslaughter
被告实际上已经满足了（谋杀）的全部构成要件：Actus Reus（非法致人死亡）Mens Rea（杀人故意或造成严重伤害的故意）但是由于存在部
分抗辩（partial defence），谋杀罪降低（reduce）为过失杀人罪。如：Loss of Control，Diminished Responsibility，Suicide Pact
Non-Fatal Offences
Against the Person
非致命人身犯罪
Assault
普通袭击
使受害者预感/恐惧 (Apprehend) 即将到来的非法武力。*不需要身体接触
言语可否定袭击虽然动作（如攥紧拳头）通常会引起这种恐惧，但如果伴随的言语 (Words) 明确表明此时此刻不会发生暴力，则不构成袭击。
在 Assault 题目中，一旦看到受害者知道被告被锁在门外、距离很远或被束缚，首先检查“即刻性” (Immediacy) 是否成立。
Battery 殴打
仅仅是触碰，
无明显伤害。
定义：对另一人施加非法的武力 (The application of unlawful force to another person)
实际施加/接触 (Apply) 非法武力。*必须有接触，哪怕极其轻微
Force (武力)：不需要造成疼痛或伤害。任何形式的触碰，哪怕是极其轻微的（如触摸衣服），只要是非法的，都构成 Battery。
Unlawful (非法)：排除了日常生活中的正常接触（如拥挤的地铁里的无意碰撞）。
ABH (Actual Bodily Harm)
实际身体伤害 Section 47
定义：因袭击或殴打而导致实际身体伤害。包括：瘀伤（bruises）擦伤（cuts）抓伤（scratches）黑眼圈（black
eye）牙齿损伤轻度骨折医学认可的精神疾病。
要件
存在（1）Assault 或 Battery
（2）Occasioning即：袭击或殴打导致伤害。需要事实因果关系和法律因果关系。
常见情况：头发剪掉是否属于 ABH？ 法院认为：头发虽然无生命。但属于身体完整性的一部分。因此：可构成 ABH。
人身
伤害
犯罪
的分级
对比
Section 47: 实际身体伤害 (ABH)
有伤害（淤青、划伤），
但不永久或严重。
1. 犯罪行为 (Actus Reus) 侵犯 (Assault/Battery)+实际身体伤害 (ABH)
2. 犯罪意图
(Mens Rea)
被告只需要具有普通侵犯（Common Assault）的犯罪意图即可：故意 (Intention) 或
鲁莽 (Recklessness). (无需预见伤害后果)
至于是否造成了伤害，实行的是“半严格责任” (Constructive Liability)。控方只需证明被告
打算实施侵犯（assault）或对侵犯持鲁莽态度。不需要证明被告预见到了任何身体伤害。
3. 转移的恶意
(Transferred Malice)
如果被告意图对 A 犯罪，但实际上对 B 造成了相同的结果，
其犯罪意图 (Mens Rea) 可以从 A 转移到 B。
关键限制：恶意只能在同类犯罪 (Same Genus) 之间转移。
Section 20: 恶意致伤/严重身体伤害 (GBH) 严重伤害（骨折、永久疤痕）
但没有造成重伤的意图（只是鲁莽或意图轻伤）。基本意图犯罪：意图造成某些伤害或鲁莽 (Recklessness)
Section 18: 意图致伤/严重身体伤害 (GBH with Intent)
严重伤害 + 明确意图造成重伤（或拒捕）。特定意图犯罪(Specific Intent)：必须证明意图造成GBH 或意图抗拒逮捕
看到 "Wound" (流血/破皮) 或 "Permanent Scar"，首先定位到 OAPA s.20 或 s.18。然后看意图：
如果是“想打断他的腿”、“想让他毁容” ➡️ s.18 (Option E) 如果是“想吓唬”、“鲁莽”、“一时冲动” ➡️ s.20
注意
Inflict (施加) 本质上与 Cause (导致) 是同义词。
这意味着，施加严重身体伤害（GBH）不需要直接的武力使用（application of force）或殴打（assault）。
拒捕时的
Mens Rea
检控方必须证明两个心理要素：特定意图 (Specific Intent)：被告必须意图抵抗或防止合法逮捕。
恶意 (Maliciousness)：被告必须“恶意地”造成了伤口或伤害。
总结：Mens Rea = 拒捕意图 + 预见某种伤害 (Cunningham Recklessness)。
强奸罪
（Rape）
Rape 是指故意以阴茎插入他人的阴道、肛门或口腔，而对方并未同意，且被告对该同意不存在合理相信；“同意”要求当
事人基于自由、自主且有能力作出选择。
虽然女性不能亲自实施强奸，但根据Accessories and Abettors Act 1861，如果她协助、教唆（Aid, Abet, Counsel or
Procure）他人实施强奸，她将作为从犯（Secondary Party）承担与主犯相同的刑事责任。
性交 (Sexual Intercourse) 不是一个瞬间的动作，而是一个持续的行为 (Continuing Act)。法律要求一旦意识到对方不同
意，必须立即停止（撤出）。
概念总结
什么是 "Wound"？ 必须同时破坏表皮和真皮两层，才能在法律上构成 Wound。
危险性测试
Church Test
(客观标准)
“一个清醒且理性的人（Sober and reasonable person）是否会预见到该行为会让受害人面临某种身体伤害（some physical harm）的风险？”
注意：不需要预见到“严重”伤害，也不需要预见到“死亡”，只要预见到“某种”伤害即可。主要适用：Unlawful Act Manslaughter
区分Recklessness（鲁莽）主观鲁莽测试：实际预见风险不合理承担风险这是主观标准。
虚拟的“合理人”
不考虑被告特征：这个“合理人”不会被赋予被告的个人特征（如年龄、智力水平或心理状态）。
知识范围：“合理人”仅被视为拥有被告在当时所拥有的关于现场情况的知识（knowledge of circumstances），但他是
一个标准的成年人，而不是一个12岁的孩子。
常考法官指示陪审团去考虑“一个合理的12岁男孩”是错误的法律引导。正确的引导应该是考虑“一个合理的人（reasonable person）”。
精神伤害与
“造成”的关系
精神疾病是否属于“身体伤害”？
精神伤害 (Psychiatric Injury)：严重的精神疾病（如严重的抑郁症、惊恐发作）在法律上被视为“身体
伤害 (Bodily Harm)”。但这必须是医学上认可的临床状况，而不仅仅是恐惧或痛苦。
没有身体接触，是否算“造成 (Inflict)”？ 造成：即使没有直接的殴打或身体接触，通过骚扰、无声电话等行为导致受害人遭受伤害，也符合“Inflict”的定义
Property Offences
财产犯罪
Theft (s.1 Theft Act 1968)
盗窃
满足
五个
要素
不诚实
(Dishonesty)
不诚实的
法律标准
Ivey 测试
1 主观事实认定 (Subjective) 查明被告当时实际知道或相信的事实是什么？
Belief need not be reasonable, but must be genuine.
2 客观标准评价 (Objective)基于上述被告认定的事实，
根据普通正派人士 (ordinary decent people) 的标准，该行为是否是不诚实的？
常见情况“不构成不诚实”：（1）Legal Right被告认为自己有权取得财物
（2）Consent被告认为对方同意（3）Owner Cannot Be Discovered为找失主而保管财物
eg
该男子偷偷靠近长椅，在骑车人没有发觉的情况下拿走了自行车。该男子随后被逮捕，并声称他认为这辆自行车是他朋
友最近被偷的那辆，他只是想把它还给朋友。
客观证据：他“偷偷靠近”(sneaks up) 并在车主没发觉时拿走车。
推论：这种偷偷摸摸的行为通常表明被告知道自己没有权利拿走车，从而证明他所谓的“相信”是编造的，并非真心持有
挪占
Appropriation
(1)任何行使所有权人权利的行为 = 挪占，例如：拿走使用卖掉消耗毁坏转让。（2）不需要排除同意
(3)一旦发生就成立，不需要持续占有。（4）即使最初合法取得，也可能后续转为挪占
如：被告接受弱智男子“赠与”金钱。利用弱势人不诚实地获取财产
财产
Property
四个核心
组成部分
1. 金钱 (Money)指硬币和纸币。
2. 不动产或动产 (Real or Personal)
Real property 指土地和建筑物；Personal property 指所有其他可移动的物品（如本案中的连衣裙）。
3.据法权产 (Things in action)也称为“诉体”或“无形动产”。指那些不能通过物理占有，而只能通过法律诉讼来主张的权利。
例如：银行账户里的余额、股份、债务、支票本身代表的价值。
4. 其他无形财产 (Other intangible property)指没有物理实体的财产。例如：专利权 (Patents)、版权 (Copyrights)。
特殊例外：如果在土地上采摘野生生长的蘑菇、花卉、果实或叶子，不构成盗窃。
除非 (Unless)：该行为是为了销售 (Sale)、获取报酬或其他商业目的。
属于他人
(Belonging to another)
财产“被遗弃” (Abandoned)属于无主物。不满足盗窃罪的犯罪构成要件 (Actus Reus)。
常见：遗失 (Lost)：乘客把钱包忘在座位上。他并没有放弃所有权，只是找不到它了。拿走钱包构成盗窃。
遗弃 (Abandoned)：乘客看完报纸留在座位上，意图是将其作为垃圾丢弃，不再拥有它。拿走报纸不构成盗窃。
意图永久剥夺
(Intention to
permanently deprive) 常见情形：
被告从影院偷拷贝电影：复制后归还原片物理上“归还了”但法院认为：❌ 不构成 theft
Disposing of property as own抵押卖掉捐掉
如果借用方式等同于永久占有。即使打算“还回去”，但行为本质等同永久剥夺。如开车开到报废。
看到“更换标签 (Switching price tags)”或“超市换价”
拾得遗失物与后续侵占: 英国刑法承认“持续性行为”或“后续形成的犯罪意图”。即使最初的
获取行为是合法的，一旦你决定像物主一样处置它（dealing with it as owner）且伴随不诚
实意图，合法的占有就会转化为非法的盗窃。
区分普通与低价值
（1）低价值偷窃
本质上不是一个独立罪名,“低价值”不影响犯罪成立。如果商店盗窃价值低于 £200，被称为 Low-value shoplifting。
通常：Summary offence（简易程序）Magistrates’ Court（治安法院）轻判罚
关键例外（考点）：法律特别规定，尽管低价值入店行窃是 Summary only，但在涉及未遂罪（Attempt）时，它被
视为可公诉犯罪（Indictable offence）。
结论：低价值入店行窃可以构成未遂。
（2）高价值或严重盗窃可能：Either-way offence（可选程序）Crown Court（刑事法院）更重刑罚
入室盗窃
中的
附条件意图
定义："I will steal anything of value that I find."（如果我发现任何有价值的东西，我就偷。）
如果被告作为非法侵入者进入建筑物，意图偷窃他在里面发现的任何东西，即使他最终没有发现任何值得偷的东
西，或者他在进入前没有确定具体要偷什么，他仍然具有入室盗窃所需的意图。
起诉书的起草 (Drafting the Indictment)：检控方不需要在起诉书中列出具体的物品清单（如“3个苹果和50英镑”）。使用概括性的措辞，如 "with
intent to steal therein"（意图在其中偷窃），在法律上是允许且恰当的。这涵盖了被告意图偷窃该场所内任何有价值物品的情况。
技巧
遇到“盗窃”题目时，请按以下逻辑快速排除：
看对象：是信息、电力、还是实物？（前两者通常不是 Theft）。
看来源：如果是野生植物，是自用还是卖钱？（自用无罪，卖钱有罪）。
看意图：是否意图永久剥夺？
Robbery
抢劫
定义：根据《1968年盗窃法》第8条，如果一个人进行盗窃(Steals)，并且在盗窃前夕或当时，为了实施盗窃，对任何人使用武力或使任何人害怕
会当场遭受武力，即构成抢劫罪。关键点：被告人必须为了盗窃而使用武力或威胁使用武力。
一句话：必须先成立 Theft + Force or Threat of Force
常见
误区 1：必须实际动手。法律明确规定，威胁 (Threat) 足以构成抢劫，不需要实际发生肢体接触或伤害。只要受害人感到害怕即可。
误区 2：受害人同意交出就不算抢。虽然女孩把手机递给了他，但这是基于恐惧 (Duress)。在法律上，因威胁而获得的“同意”无效，依然构成挪
占 (Appropriation)。
误区 3：必须展示武器。男孩只是口头威胁 "I will stab you"，并没有提到他实际展示了刀具。即使没有武器，口头威胁造成的恐惧已满足抢劫罪
的定义。
受害者的恐惧 (Fear)：只要被告的行为（持刀威胁）显示出她意图制造恐惧，无论受害者实际上是否胆大包天或毫无察觉，抢劫罪的这一要素都已
经满足。
加重入室
盗窃罪
一个人如果犯有入室盗窃罪 (Burglary)，
并且当时随身携带 (has with him) 以下任何物品，
即构成加重入室盗窃：
火器 (Firearm) 或仿制火器 (Imitation firearm)
攻击性武器 (Weapon of offence)
爆炸物 (Explosive)
“随身携带”的定义
Has with him 意味着该物品在犯罪者的直接控制之下 (immediate control)。不需要拿在手里 (Carrying in
hand)。不需要挥舞或使用它。放在口袋里完全符合“随身携带”的定义。
即使是一把无法发射的真枪，或者一把逼真的假枪，都足以满足 s.10 的要求。
持有的时间点 (Timing) 法律要求犯罪者在实施盗窃行为时 (at the time of stealing) 必须随身携带武器。
Burglary
入室盗窃
两种情况
1. Section 9(1)(a) - 入门时即有图谋：作为侵入者进入时，就已经怀有盗窃、严重身体伤害(GBH)或刑事损坏的意图
2. Section 9(1)(b) - 入门后实施犯罪：作为侵入者进入后，实施了（或企图实施）盗窃或严重身体伤害。
遇到 Burglary 的题目，首先判断被告在跨过门槛那一刻是否有犯罪意图。• 如果有 ➡️ s.9(1)(a) • 如果没有（进去后才起意）➡️ s.9(1)(b)
Actus Reus
犯罪行为
/客观要件
Entry (进入)
必须有进入行为。这通常是一个事实问题 (Matter of fact)。“进入 (Entry)”不需要全身进入。只要身体的
任何部分（例如手臂、上半身）进入了建筑物，足以实施盗窃行为，即构成有效进入。
常见情形
❌ 不算 entry 身体完全未进入仅破坏门但未进入
✔ 算 entry 手伸入窗户拿东西躯体部分进入
Building or part of a building (建筑物或其一部分)：包括有人居住的车辆或船只。常见：合法进入建筑的
一部分，但非法进入另一部分，如顾客进入商店，但进入“员工后台”。
As a trespasser (作为侵入者)：这是核心要素。被告必须在没有许可，或超越了许可范围的情况下进入 (R v Jones and Smith)。
Fraud
欺诈罪
三种
方式
s. 2虚假陈述
Fraud by false
representation
1.虚假陈述可以是：明示（说出来的）默示（行为暗示的）
2.untrue or misleading
3.被告必须：知道是假的或可能是假的但仍然表示是真的
4.必须有意图：为自己获利（gain）或让他人损失（loss）
s. 3未披露信息
Fraud by failing
to disclose information
（1）存在披露义务来源包括：合同义务法定义务特殊信任关系（fiduciary duty）
（2）不披露重要信息
（3）不披露是欺诈性的，如银行客户隐瞒已失业仍申请贷款保险未披露重大风险雇员隐瞒重大损失
s. 4滥用职权
Fraud by
abuse of
position
要求被告处于一个“被期望维护他人经济利益”的位置（例如受托人、会计师、家庭护理
员）。普通的银行与客户关系是商业关系，不属于这种特定的信托或保护关系。
期望的标准 (The Expectation)
是客观的 (Objective)。即：
不是看被告自己是否认为有义务；
而是看理性人 (Reasonable Person) 是否认为处于该职位的人有义务维护受害人的利益。
Mens Rea（重点）
（1）Dishonesty
（2）Intent to gain or cause loss，必须直接故意（intent） ❌ 不包括过失 ❌ 不包括鲁莽
误区：买家信不信很重要欺诈罪是行为犯而非结果犯。只要做出了虚假陈述且意图获利，即便买家没上当，通常也构成欺诈。
商业惯例与买者自负
虽然合同法中有 Caveat Emptor (买者自负) 原则，但这不能作为刑事欺诈的辩护理由。当存在明显的“利用信任关系”和“极度
虚高定价”时，这就超越了正常的商业谈判 (commercial puffery)，构成了犯罪行为。
在遇到涉及“过高收费” (Overcharging) 的欺诈题目时，请寻找以下要素：
1. 弱势受害者（缺乏知识、年老、轻信）；2. 依赖关系（受害者明确表示依赖被告）；3. 巨大的价格差异。
如果这三点同时存在，通常会被认定为默示的虚假陈述 (Implied False Representation)。
盗窃欺诈对比
Theft (盗窃): 被告人必须有“挪用”行为。这通常意味着被告人自己实施了某种物理行为（如拿走）或法律行为（如出售），从而行使了车主的权
利。
Fraud (欺诈): 如果受害者因为被欺骗，自愿（尽管是基于错误信息）将财产转移给被告，且被告没有实施额外的物理“挪用”行为，这通常不构成盗
窃，而应构成欺诈。
Criminal Damage
刑事损害
要件
①摧毁或损坏 (Destroy or damage) ② 属于他人的③财产 (Property belonging to another) ，④ 意图或鲁莽 (Intent or Recklessness)
核心点：对有形财产造成的“无形”损害。刑事损坏不需要是永久性的。“损害” (Damage) 本身并不一定需要是肉眼可见的物理破坏。
£5,000 门槛的适用范围决定是 summary 还是 either-way
合法辩解
(Lawful Excuse)
所有者已经同意 (Consented)；或者如果所有者知道损坏的情况，也会同意。
要素
被告损坏财产是为了保护财产 (protect property)、权利或利益；且
被告认为该财产处于紧迫的保护需求 (immediate need of protection) 中；且
被告采取的保护手段在当时情况下是合理的 (reasonable)。
注意：如果是刑事损坏的合法辩解 (Lawful Excuse in Criminal Damage)：醉酒导致的错误信念有效
(Jaggard v Dickinson)。而如果是自卫 (Self-defence)：醉酒导致的错误信念通常无效 (R v O'Grady)。
该法定辩解，仅适用于保护“财产”，不适用于保护“人”。如果被告造成刑事损坏是为了保护一个人，他不能
依赖 Criminal Damage Act 第 5(2) 条下的“合法辩解”。因为孩子是人，不是财产。
加重刑事毁坏罪
Aggravated
Criminal Damage
Aggravated Criminal Damage = basic Criminal Damage + 被告故意或鲁莽地实施可能“危及生命”的行为（endanger life），而
不仅仅是意识到一般危险或财产损害风险。
✔ 不要求实际生命受伤只要：life was endangered
“鲁莽”适用的是主观标准。被告本人必须实际预见到了风险（Actual foresight of risk）。
仅仅是“应当预见”（Should have foreseen）是不够的，那是过失（Negligence）的标准，不适用于此罪。
举例
✔ 构成 aggravated CD 在有人在房间时纵火破坏煤气管导致爆炸风险向有人在内的建筑投掷燃烧物
👉 被告意识到：可能危及生命
❌ 不构成 aggravated CD 划车（没有生命风险）砸窗（无人在内）夜间空房破坏即使严重损坏，
也只是： ✔ basic criminal damage
纵火罪
(Arson)
等于Criminal Damage + Fire（以火方式造成损害）通过火或爆炸损坏财产。
分类
Basic Arson（普通纵火）
Aggravated Arson（加重纵火） Intent or recklessness as to endangering life，就是加重刑事损害罪+放火
纵火罪不适用 £5,000 门槛，因为它的严重性不取决于财产价值，而取决于火灾本身带来的扩散风险与生命危险。
Conspiracy（共谋罪）
agreement + intention即可
定义：协议实施“任何刑事犯罪”
要件
（1）Agreement（协议） Agreement 即完成犯罪，不需要：实施犯罪准备行为结果发生
（2）Two or more persons
（3）Intention to commit crime
分类
普通法共谋罪
Common Law
Conspiracy
→ fraud, public morals, public decency etc.
要件
（1）Agreement（协议）
（2）Unlawful object（非法目的）区别点：不一定是“刑事犯罪”可以是：欺诈腐败违反公共道德
（3）Intention（意图）intention to carry out the unlawful plan
为什么还需要 Common Law Conspiracy？ 因为：✔ 成文法无法覆盖所有“不法协议”
例如：大规模欺诈阴谋非传统经济损害行为道德/公共秩序类行为
法定合谋罪
Statutory Conspiracy
→ agreement to commit criminal offence 任何刑事犯罪
例外
配偶间的合谋豁免。如果一个人达成协议的对象仅有 (only) 其配偶 (Spouse) 或民事伴
侣 (Civil Partner)，则不构成合谋罪。
一旦有第三方（Third Party）加入协议，配偶间的豁免权即刻失效。
未达到刑事责任年龄的儿童 (Children under 10)
预定受害者 (The intended victim)：在法定合谋罪 (Statutory Conspiracy) 中，如果协议
的唯一另一方是该罪行的既定受害人 (Intended Victim)，则合谋罪名不成立。
卧底警察：“如果对方是警察，根本没想真犯罪，协议还算数吗？”
只要实际上存在实施犯罪行为的协议，且被告具备犯罪意图，共谋罪即成立。
公共秩序犯罪
暴动罪
（Riot）
客观要件：①当 12名或以上的人聚集在一起，②为共同目的 (Common Purpose) ③使用或威胁使用非法暴力，且其行为足以让在场
的④“合理坚定的人”感到恐惧时，即构成暴动罪。
既可以在公共土地（Public Land）上构成，也可以在私人土地（Private Land）上构成。
Mens Rea（主观要件）：Intentional participation
❌ 不构成 Riot 5人打架 → violent disorder 2人冲突 → affray/battery 群体各自行动无共同目标 → 不一定 riot
Violent Disorder(暴力骚乱) 3人或以上，不需要 (Not required)共同目的，双向罪行 (Triable either way)
Affray(滋事) 1人即可使用或威胁暴力造成他人恐惧
不当使用公共
电子通信网络罪
通信法第127条
简易程序罪行
发送具有以下性质的信息即属犯罪：严重冒犯性 (Grossly offensive)不雅、淫秽 (Indecent, obscene)威胁性质 (Menacing character)
✔ 不需要实际被害人受害只要发送行为完成即可成立不要求对方真的感到害怕或被冒犯
✔ 属于 summary offence（简易罪）通常在治安法院审理（Magistrates’ Court）
✔ 最高刑罚最高6个月监禁 + 罚款
Intentional harassment,
alarm or distress
蓄意骚扰、惊恐或困扰罪
要件
犯罪意图 (Mens Rea):必须具有造成他人骚扰、惊恐或困扰的意图 (Intent)。
注意：仅有鲁莽 (Recklessness) 或意识 (Awareness) 是不够的。
犯罪行为 (Actus Reus):使用威胁 (Threatening)、辱骂 (Abusive) 或侮辱性 (Insulting) 的言语/行为，或展示相关文字/标志。
结果 (Result):必须实际造成 (Thereby causing) 受害人感到骚扰、惊恐或困扰。
住宅例外 (The Dwelling Exception)：如果行为人 (Perpetrator) 和受害人 (Victim) 都在住宅 (Dwelling) 内（无论是同一住宅还
是不同住宅），则不构成此罪。
例如：丈夫在家里辱骂妻子，通常属于家庭法或针对人身的犯罪范畴，而不适用公共秩序法第4A条。
其他
罪名
协助自杀
(Assisted Suicide)
一般原则是：紧急避险 (Necessity) 不能作为协助自杀的抗辩理由。在现行英国刑法下，无论受害者多么痛苦，或者是否由医生执行，
协助自杀依然是犯罪，且不能援引紧急避险作为抗辩。
Actus Reus（客观要件）
（1）act capable of assisting or encouraging 行为必须是：提供工具提供药物提供信息物理帮助
（2）suicide or attempted suicide必须存在：自杀行为或尝试但注意：👉 不需要成功死亡
Mens Rea（主观要件） intend to encourage or assist suicide ❌ 不包括过失鲁莽无意间帮助
常见：提供致命药物并知道用途教授自杀方法并协助实施购买工具并交给对方用于自杀医生没有意图加速死亡的不算
Handling Stolen Goods
(处理赃物罪)
犯罪意图
(Mens Rea)
不诚实 (Dishonesty)；且知道或相信物品是赃物 (Knowing or believing them to be stolen)。
即使被告没有亲眼看到盗窃过程（即没有“知道”），但他根据情况认为除此之外没有其他合理的解释。这足以构成犯罪意图。
Actus Reus
（客观要件）
必须有对“赃物”的处理行为：“任何形式控制赃物”都可能成立
必须发生在“原始盗窃过程之外”otherwise than in the course of the stealing
包括：Receiving（接收）Retaining（持有）Removing（转移）Disposing（处置）Arranging to deal with（安排处理）
Obtaining services dishonestly
(不诚实获取服务)
构成要件 (Elements)：行为 (Act)：获取了需要付费的服务（餐厅用餐）。
心理状态 (Mens Rea)：不诚实 (Dishonesty) + 意图避免支付 (Intent to avoid payment)。
衍生 Obtaining services by deception“以欺骗手段获取服务”是旧法（Theft Act 1978）下的罪名，已废除。
Taking without owner's consent
(未经同意取用车辆罪 / TWOC)
Actus Reus（客观要件）
Taking a conveyance 必须是：conveyance（交通工具）
（2）Without consent
（3）Taking / driving / using 重点不在于占有
Mens Rea（主观要件） intention to take and use
区分盗窃罪 TWOC没有永久剥夺意图
升级版：加重 TWOC 基本 TWOC + 危险驾驶 / 事故 / 破坏 / 伤害风险
“未付款而离去罪”
(Making off without
payment)
客观要件
(1) Goods or services supplied被告必须已经获得商品或服务（例如出租车、餐厅、加油等）。
(2) Payment on the spot required or expected付款必须是“当场支付”或“即时支付”，而不是之后账单支付。
(3)Making off（离去）：离开需要付款的地点。
(4)Without payment（未付款）：未按要求或期望当场支付。
主观要件
Dishonesty（不诚实）：明知需要付款却离开。 Ivey v Genting 测试
Intent to avoid payment permanently（意图永久逃避付款）：这是关键的心理状态 (Mens Rea)。
Knowledge of payment requirement被告必须知道“当场必须或预期付款”。
常见：如果偷偷溜走 ➡️ Making off without payment。如果留下真实联系方式承诺日后付款 ➡️ 民事债务纠纷 (Civil Debt)，非刑事犯罪。
可公诉可简易审判罪（either way offence），最高刑罚为2年监禁。
敲诈勒索
(Blackmail)
客观要件
(1) Demand（要求）要钱要财物要行为（例如撤诉、删除证据）
(2) Menaces（威胁）暴力威胁举报犯罪经济损害威胁公开隐私 / 名誉损害
(3) Unwarranted demand（不正当要求）
主观要件
(1) Intent to gain or cause loss被告必须意图：为自己或他人获得利益（gain），或使他人遭受损失（loss）
(2) Knowledge/recklessness as to menaces被告必须知道或鲁莽地认为其要求伴随威胁。
(3) Belief in legitimacy (for “unwarranted”)
如果被告真诚相信自己有权提出要求，
则可能不构成“不正当要求”。
主观测试 (Subjective Test)如果被告在提出带有威胁的要求时，主观上相信以下两点，则
该要求不是不正当的（即无罪）：
(a) 他有合理的理由提出该要求 (Reasonable grounds for making the demand)；并且
(b) 使用该威胁是加强要求的正当手段 (Use of menaces is a proper means)。
构成刑事犯罪的
Trespass
(1) Basic Criminal Trespass（基础非法侵入）必须是 without permission 必须有 knowledge or recklessness 进入住宅或特定保护区域可能加重
(2)加重侵入罪
(Aggravated Trespass)
一个人作为侵入者（Trespasser），意图恐吓、阻碍或扰乱正在进行的合法活动 (Lawful Activity)
既包括露天土地 (Open air) 也包括建筑物内 (Buildings)
区分
普通的非法侵入（Simple Trespass）通常仅是民事侵权。警察通常无权仅因某人非法侵入而将其逮
捕，土地所有者只能通过民事诉讼（如申请禁令或驱逐令）解决。
(3) Squatting in Residential Building
（住宅侵占）
以非法侵入者身份占用住宅建筑。
必须是 residential building（住宅）必须“进入并居住”商业建筑不适用此罪（但可能构成 civil trespass）
Corporate Manslaughter
公司过失杀人
适用主体：《2007年公司过失杀人及公司谋杀法》仅适用于组织 (Organizations)。
个人责任：个人（董事）不能被起诉犯有 Corporate Manslaughter，也不能作为该罪的从犯 (Accessory)。
结论：如果要起诉公司，选 Corporate Manslaughter；如果要起诉个人（董事），通常是 Gross Negligence Manslaughter。
公司刑事责任认同原则The Identification Principle。只有那些处于公司最高层级、能够代表公司行事的人，其犯罪意图才能被认定为公司的犯罪意图。
抗辩与定罪量刑
Defences
抗辩
一般规则绝大多数抗辩（如自卫 Self-defence、胁迫 Duress）都只需要辩方提出证据（证据责任），而由控方负责排除合理怀疑来反驳。
完全抗辩
Complete Defences
Self-Defence
正当防卫
性质：完全抗辩 (Complete Defence)。适用：适用于所有犯罪。
双重测试 (Two-limb Test)
必要性 (Necessity)：被告是否真诚地相信有必要使用武力？
合理性 (Reasonableness)：使用的武力是否与威胁成比例？
常见考点
即使事实错误，只要被告诚实相信有危险，也可能成立正当防卫。
法律不要求必须逃跑，但是否退让会影响“合理性判断”。
如果武力明显过度：❌ 不成立 self-defence可能降级为：manslaughter（误杀）或assault
特殊情况：
住户抗辩
Householder
Defence
《2008年刑事司法与移民法》(Criminal Justice and Immigration Act 2008) 第76条关于
住户 (Householders) 对抗侵入者 (Trespassers) 时使用武力的特殊标准。
即使“不成比例”，只要未达“严重”程度，抗辩仍可能成功。只有当武力是严重不成比例
的 (Grossly Disproportionate)，才视为不合理。
常见
考法
法官的指示：“除非严重不成比例，否则应认定为自卫。”(Find self-defence UNLESS grossly disproportionate)
错误：这暗示了只要没有达到“严重”程度，任何武力都自动是合理的。这剥夺了陪审团进行第二步“合理性”评估的权利
第一问：武力是否严重不成比例？Is the force grossly disproportionate?
如果是 ➔ 抗辩失败 (Defence fails)。如果不是 ➔ 进入第二问。
第二问：武力是否合理？Was the force reasonable in the circumstances?
即使武力不是严重不成比例（例如仅仅是“不成比例”），陪审团仍可能认为在当时具体情况下，该武力是不合理的。
Prevention of crime
（防止犯罪）
为防止犯罪发生或协助合法逮捕犯罪人，可以使用合理武力作为抗辩。
以被告的主观诚实信念为准，即使判断错误也可能成立。
只能用于“防止犯罪或逮捕”，不能用于“报复”。
Reasonable force test（合理武力）
Consent 同意
“Free + informed + lawful = valid consent”
例外
SM造成GBH → 同意无效
允许正常比赛中的身体接触但不能“超出规则的暴力”
Insanity
精神错乱
每个人都被推定为神智正常 (Presumed Sane)，直到证明相反的情况。辩方打破推定。
由于责任在辩方，标准降低为民事标准，即基于可能性的权衡 (On the balance of probabilities)。
构成
要件
1. Disease of the mind（精神疾病）
2. Defect of reason（理性缺陷）
3. Causation（因果关系）disease of mind → defect of reason → criminal act
4. Either of the two M’Naghten limbs
(1) Did not know the nature and quality of the act
被告不知道自己行为的性质或后果（例如以为在切水果，其实在杀人）。
(2) Did not know the act was wrong
被告不知道该行为是违法或错误的。
Insane (精神失常)：源于内部疾病（如肿瘤、动脉硬化、未服药的高血糖）。结果是：特殊裁决（送精神病院等）。
为什么梦游属于“精神失常”？
虽然医学上梦游（Sleepwalking）可能被视为一种睡眠障碍，
但在法律上，它被视为源于被告自身的内在因素（Internal Factor）。
误区
❌ 1. Alcohol/drugs alone ≠ insanity一般自愿醉酒不构成
❌ 2. Temporary loss of control usually not insanity例如愤怒、情绪爆发 → 不算
❌ 3. Personality disorders ≠ automatically insanity必须影响“reasoning ability”
无意识行为
Automatism
Non-insane (非精神失常)：External factor + Total loss of control = Non-insane Automatism
源于外部因素（如被打晕、蜜蜂攻击、药物副作用、被推）。结果是：完全无罪释放。
构成要件
1. Total Loss of Voluntary Control（完全失去自主控制）.
❌ 不成立 Mere absent-mindedness（走神） Drowsiness（困倦） Partial loss of control（部分失控）
2. External Cause（外部原因）
✔ 外部因素 Examples Blow to the head（头部受到撞击） Unexpected drug reaction（药物异常反应）
Anaesthetic effects（麻醉作用） Physical attack by another person（他人攻击）
3. No Self-Inducement（非自招）无意识状态不能是被告主动造成的。
Duress
胁迫
胁迫 (Duress) 永远不能作为谋杀罪 (Murder) 或谋杀未遂 (Attempted Murder) 的辩护理由，也不能降级。
法律要求威胁必须是：死亡 (Death) 或严重人身伤害 (Serious Personal Injury) 针对被告本人、其直系亲属或其负责的人。
分类
1. Duress by Threats（威胁胁迫）
2. Duress of Circumstances（情境胁迫）并非有人直接威胁，而是客观环境造成死亡或严重伤害的危险，
从而迫使被告犯罪。例如：为逃离持枪歹徒而危险驾驶为送重伤者就医而超速驾驶
Two-Stage Test
①被告是否真诚相信威胁存在？
②一个理性且坚定的人是否也会因此屈服？
Necessity
紧急避险
被告为了避免一个更大且迫在眉睫的危险而实施犯罪行为，从而寻求免责。Choose the lesser of two evils
构成
要件
1. Imminent Danger（迫在眉睫的危险）✔ 例子严重人身伤害死亡危险紧急医疗情况
❌ 不足以成立未来可能发生的风险一般不便经济困难
2. Necessity of the Conduct（行为具有必要性）如果有合理替代方案：❌ Necessity 失败
3. Proportionality（比例原则）造成的损害必须小于或至少不明显大于所避免的损害。
mistake
（错误）
Mistake of Fact（事实错误）如果被告对事实存在真实的误解，并因此无法形成所要求的犯罪心理状态，则可能构成抗辩。
在严格责任犯罪中，事实错误通常不能成为抗辩，除非法条明确规定。
Mistake of Law（法律错误）法律错误通常不能作为抗辩。
部分抗辩
仅针对谋杀
减责神志失常
(Diminished
Responsibility)
是谋杀罪（Murder）的部分抗辩（partial defence）。如果成立，谋杀罪将降级为自愿误杀（Voluntary Manslaughter）。
被告必须证明
以下四要素
精神机能异常Abnormality of mental functioning普通人会认为这种精神状态是不正常的。
源于公认的医学状况Recognized medical condition
实质性损害能力Substantially impaired ability损害了被告理解行为性质、做出理性判断或行使自控的能力。
是被告实施杀人行为的重要原因，因果关系。
失控
Loss of Control
效果：将谋杀罪 (Murder) 降格为误杀罪 (Voluntary Manslaughter)。铁律：仅适用于谋杀罪 (Murder)。
三个要素
要件 1 事实上的失控 (Loss of self-control)被告的行为或不作为必须是由于其失去了自我控制能力所致（主观测试）。
不要求立即爆发可以是“慢性积累后爆发”（slow-burn reaction）
要件 2 合资格的触发因素 (Qualifying trigger)失控必须由法律认可的触发因素引起（s.55 CJA 2009）。
包括：(a) 害怕遭受严重暴力；
(b) 所做的事或所说的话 (Things done or said) 构成了极其严重的情况，并使被告有正当理由感到受了严重委屈。
要件 3 客观测试 (Objective test)一个与被告性别和年龄相同、具有正常宽容度和自制力的人，在相同情况下，是否可
能会做出相同或类似的反应。
常见：目睹妻子被强奸，1. 对严重暴力的恐惧（针对其妻子）；2. 极其严重的情况（目睹强奸）导致被告产生正当的被严重冒犯感。
排除情况
1. Revenge（报复）
2. Self-induced Trigger（自招触发）被告不能故意制造冲突来获得该抗辩。
3. Sexual Infidelity
（性不忠）
例外如果性不忠是更广泛背景的一部分（例如伴随着暴力、虐待或威胁），在评估被告失去
控制的整体情境时，不能将其完全排除。它成为了评估其他言行是否足够严重的重要背景。
法官的
“守门人”职能
在处理失去自控 (Loss of Control) 这一部分辩护（Partial Defence）时，只有当法官认为存在充分证据 (Sufficient
Evidence)，使得一个受过正确指引的陪审团能够合理地得出该辩护可能成立的结论时，才需要将该辩护交给陪审团。
自杀协定
(Suicide Pact) 效果：不能完全免责只能将谋杀降级为自愿误杀
Intoxication
醉酒抗辩
自愿醉酒
(Voluntary Intoxication)
并不是一个完全的辩护理
由，但它可以用来否定犯罪
意图 (Negate Mens Rea)。
特定意图犯罪 (Specific Intent)：如果被告醉得太厉害，无法形成特定的意图，可以作为抗辩理
由。如果是为了壮胆而醉酒，则抗辩无效。例如：Murder Theft Robbery Burglary s.9(1)(a)
基本意图犯罪 (Basic Intent)：自愿醉酒不能作为抗辩。醉酒本身就被视为鲁莽 (Recklessness)。
例如：Assault Battery ABH Criminal Damage Manslaughter
他是否意识到酒精的强度则是无关紧要的
Involuntary Intoxication（非自愿醉酒）例如：饮料被下药医生处方药产生意外效果如果因此无法形成 Mens Rea：✔ 可能构成抗辩。
情况
区分
药物导致完全失控可能属于：Non-insane Automatism。如Insulin 注射过量导致低血糖。原因：来自外部注射胰岛素。→ 通常属于 Automatism。
未注射胰岛素导致高血糖。原因：来自身体内部疾病。→ 属于 Insanity。
药物
反应区分
Majewski = 自愿使自己进入醉酒或失控状态。
Hardie = 正常服用镇静药，却出现不可预见的异常反应，因此通常按非自愿醉酒处理。
分为
两类
危险药物 (Dangerous Drugs)：如酒精、LSD、海洛因、可卡因。适用 Majewski 规则。
非危险药物 (Non-dangerous Drugs)：如镇静剂（除非被滥用）。适用 R v Hardie 规则。
看到 "Intoxication"（醉态），立刻问自己两个问题：
1. 是自愿 (Voluntary) 还是非自愿 (Involuntary)？
2. 指控的罪行是 Specific Intent (如 Murder) 还是 Basic Intent (如 Manslaughter)？
口诀：自愿醉酒不救基本意图 (Voluntary intoxication is NO defence to Basic Intent crimes)。
自卫与醉酒
醉酒后的错误认知 (Intoxicated Mistake)：如果被告因自愿醉酒而错误地认为需要自卫（例如误判了朋友的动作是
攻击），这种错误的信念不能作为抗辩理由。
程序性抗辩
Procedural /
Evidential
Defences
Abuse of process（滥用程序）
如果继续审理将导致不公平审判，或损害司法公正，法院可以终止诉讼。
常见
(1) Fair Trial Impossible 如关键证据丢失
(2) Executive Misconduct 如恶意起诉
No case to answer（无表证成立）控方证据不足以让合理陪审团定罪。
Entrapment（诱捕抗辩）警方不能制造犯罪。
Disclosure Failures（披露义务违反）
Evidential Challenges（证据挑战）
Statutory Defences
（法定抗辩）
合法辩解 (Lawful Excuse)
如果被告人相信 (believed) 拥有同意权的人（如房主）如果知道破坏的情况，会同意该破坏行为，则被告人拥有合法辩解。
要求的是主观测试 (Subjective Test)。即使这种错误信念是由醉酒 (Intoxication) 引起的，只要她是真诚相信的，辩护依然有效。
严格责任案件中的抗辩
（Strict Liability Context）
Due diligence（已尽合理注意）
Honest and reasonable mistake（诚实合理错误）
合理性抗辩
仅针对针对“鼓励或协助犯罪”
Encouraging or Assisting Crime
根据《2007年严重犯罪法》第50条，如果被告能够证明：在其所知晓或合理相信存在的情况下；其鼓励或协助的行为
是合理的 (Reasonable)；则该行为不构成犯罪。
如何判断“合理”？法院在判断行为是否合理时，通常会考量：预期主罪的严重性 (Seriousness of the anticipated offence)；
鼓励或协助行为的目的 (Purpose of the act)；行为人依据的任何授权 (Authority)。
例如：为了阻止一场严重的暴力袭击，而协助某人实施轻微的非法侵入，可能被视为合理。
Elements Affecting Liability
影响责任的要素总结
一句话：能力 → 主观状态 → 完全抗辩 → 部分抗辩 → 法定抗辩 → 未完成罪 → 共同犯罪 → 程序抗辩。
1.Capacity and Status（能力与身份）
Age of Criminal Responsibility（刑事责任年龄）
Corporate Criminal Liability（公司刑事责任）
2. Mental State Issues（精神状态因素）
3. Complete Defences（完全抗辩）
4. Partial Defences to Murder（谋杀罪部分抗辩）
5. Statutory Defences（法定抗辩）
6. Inchoate Liability Factors（未完成罪责任因素）
7. Participation Liability（共同犯罪责任）
8. Procedural Factors Affecting Liability（程序性影响因素）
补充
区分：抗辩vs减刑情节 (Mitigation) 这不是法律上的抗辩事由 (Defence)。它发生在定罪之后的量刑阶段 (Sentencing)。
受害人在
受伤多年后死亡？
虽然“一年零一天规则”已被废除，但在特定情况下（如受害人死亡时间过久或被告已被定罪），再次
起诉谋杀罪需要经过总检察长 (Attorney General) 的同意。以下两种情况：
条件 A 时间间隔：导致死亡的伤害行为发生在死亡前 3年以上；(More than 3 years before the death)
条件 B 既往判决：被告此前已因该伤害行为被判定犯有其他罪行（如 GBH）。
(Already convicted of an offence committed in connection with the same circumstances)
非预谋杀人罪 (Manslaughter)其刑罚范围极广：从绝对释放 (Absolute Discharge) 到最高终身监禁 (Maximum Life Sentence)。
Mandatory (强制性)VS
Discretionary 裁量性
谋杀罪的刑罚是强制性终身监禁 (Mandatory Life Sentence)。法官必须判处终身监禁，没有选择余地。
法官唯一能做的是设定一个“最低服刑期” (Minimum Term / Tariff)，在此期限前不得假释。
非预谋杀人罪 (Manslaughter)：从绝对释放 (Absolute Discharge) 到最高终身监禁 (Maximum Life Sentence)
生命权与
国家义务
"Osman Warning"（奥斯曼警告）原则。法院裁定，如果警方（国家当局）：知道（knew），或者应当知道（ought to have known）
存在对某一特定受害者的真实且紧迫的生命风险（real and immediate risk to life），那么警方就有积极义务采取预防性的操作措施
（preventative operational measures）来保护该受害者。
为什么许多刑事案件被援引为 R v 个人？'R' 代表 'Rex'（国王）或 'Regina'（女王），并代表国家。